

1500072-97.2021.8.26.0608

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Adriana Gatto Martins Bonemer

Comarca: Franca

Foro: Foro de Franca

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 30/09/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2056848/2021 - DEL.SEC.FRANCA PLANTÃO, 16482776 - DEL.SEC.FRANCA PLANTÃO,

1976/21/910 - DEL.SEC.FRANCA PLANTÃO, 2056848 - DISE- DEL.SEC.FRANCA, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Franca

Foro de Franca

3ª Vara Criminal

Avenida Presidente Vargas, 2650, Franca-SP - cep 14402-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500072-97.2021.8.26.0608 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500072-97.2021.8.26.0608

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2056848/2021 - DEL.SEC.FRANCA PLANTÃO, 16482776 - DEL.SEC.FRANCA PLANTÃO,

1976/21/910 - DEL.SEC.FRANCA PLANTÃO, 2056848 - DISE- DEL.SEC.FRANCA, 1976/21/910 -

DISE- DEL.SEC.FRANCA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Andrigo Eduardo dos Santos Andrade

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Adriana Gatto Martins Bonemer

Vistos.

ANDRIGO EDUARDO DOS SANTOS ANDRADA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, porque, segundo a acusação, no dia 26 de fevereiro de 2021, por volta das 20:00 horas, na Rua Monsenhor Rosa, nº 1833, centro, nesta cidade e comarca de Franca/SP, trazia consigo e guardava, para fins de entrega a consumo de terceiros, ainda que gratuitamente, uma porção da substância entorpecente proibida, denominada de "Erythroxylum coca L", popularmente conhecida como "crack", pesando 0,30g (trinta centigramas), e 02 porções de substância entorpecente proibida denominada "Cannabis Sativa L", popularmente

conhecida como maconha, pesando 101,29g, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme Auto de Exibição e Apreensão de fls. 10, Laudo de Constatação Provisório de fls. 12/20, bem como Laudo de Exame Químico Toxicológico de fls. 63/65.

Segundo a denúncia, Policiais Militares, durante o patrulhamento de rotina, receberam denúncias de que, no local dos fatos, estaria ocorrendo a prática de comércio de entorpecentes, e decidiram passar pelo sítio indicado.

Ao chegarem no local, observaram o denunciado, em uma praça, que, ao perceber a presença dos policiais, ficou nervoso e com comportamento suspeito.

Diante disso, os policiais o abordaram e efetuaram busca pessoal, momento em que foi localizado com ANDRIGO uma porção de maconha, um aparelho celular e o valor de R\$ 211,00.

O denunciado disse aos policiais que guardava entorpecentes em sua residência, razão pela qual se deslocaram até seu imóvel, sendo a porta franqueada pela genitora do denunciado.

Dentro da residência, foi localizado, no quarto do denunciado, em cima de um guarda-roupas, outra porção de maconha, uma porção de crack, uma balança de precisão, uma faca contendo resquícios de entorpecentes, bem como diversos saquinhos plásticos utilizados para embalar drogas.

Finalizada a diligência, os Policiais Militares deram voz de prisão em flagrante ao acusado, que foi transportado até o plantão policial.

Assim, pela quantidade de droga apreendida em poder do denunciado, associada às circunstâncias em que se deu a sua prisão, as drogas localizadas em sua casa, a forma como as drogas estavam acondicionadas, o dinheiro apreendido sem origem lícita, a existência de balança de precisão, da faca contendo resquícios de entorpecentes, tudo isso permite caracterizar o crime de tráfico ilícito de drogas. Acompanha a peça acusatória o inquérito policial (fls. 01/27).

O réu ofertou defesa preliminar (fls. 118).

A denúncia foi recebida, em 03/12/2021 (fls. 119/120).

Em instrução foram inquiridas as testemunhas comuns, bem como foi o réu interrogado (fls. 143 e 147).

Em memoriais, o Ministério Público pugnou pela procedência do pedido, visto que a materialidade e a autoria do delito estão devidamente comprovadas (fls. 166/185).

A defesa, por sua vez, alegou que devem ser admitidas apenas as provas produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório, permitindo a participação das partes influir no ânimo do Juízo; as provas colhidas nos autos não autorizam a condenação do acusado; o réu confessou ser usuário de drogas e estava no local a trabalho, já que lá comercializa bermudas na área central; em nenhum momento os policiais declararam ter visualizado o réu vendendo entorpecentes; a desclassificação da infração para a de aquisição de drogas para uso pessoa se mostra como medida mais razoável. Requereu a absolvição do réu, nos termos do artigo 386, VII, do CPP. Subsidiariamente, requereu a desclassificação do delito tipificado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 para o do artigo 28 da mesma lei. Em caso de condenação, requereu a fixação da pena base no mínimo legal; a aplicação da causa de diminuição do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, em seu grau máximo; a fixação do regime inicial aberto; a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos; a concessão ao réu do direito de apelar de eventual sentença condenatória em liberdade (fls. 189/201).

É o breve relatório. Decido.

A pretensão punitiva é procedente.

A materialidade delitiva está comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01), Boletim de Ocorrência (fls. 07/09), auto de exibição e apreensão (fls. 10), laudo de constatação (fls. 12/20), laudo de exame químico toxicológico, bem como pelos depoimentos das testemunhas.

Com relação ao entorpecente, concluíram os senhores peritos que no material apreendido na posse do réu foi encontrada a presença de "Tetrahydrocannabinol" (TCH), princípio ativo do vegetal "Cannabis sativa L" (maconha), o que demonstra, de forma cabal, a existência do princípio ativo da substância entorpecente que

causa dependência psíquica (fls. 64).

É segura também a autoria.

O Policial ONASSIS SALLES DE PAULA, em Juízo, disse que, em patrulhamento pela praça Barão, e à vista de várias denúncias anônimas e de usuários de droga indicando o acusado como traficante no local, abordou o acusado por ocasião dos fatos. Com ele, encontrou uma porção de maconha. Deslocou-se até a casa dele, alguns quarteirões dali, e a mãe dele autorizou a entrada. No local, encontrou a droga relacionada na denúncia, além da balança de precisão, a faca e os saquinhos plásticos relacionados na denúncia. Ele não aparentava estar sob efeito de drogas. O réu não trabalhava como ambulante na região central da cidade. Ele usava esse argumento quando abordado por viaturas policiais. Desconhece a existência de bancas de vendas de bermudas na área central. Alguns ambulantes expõem bermudas no chão, mas nunca viu o réu atuando como vendedor ambulante.

O Policial Militar GLAUCO CÉSAR BIAGI, na fase inquisitorial e também em Juízo, afirmou que, ao realizar diligências, na região central desta cidade, com vistas a apurar denúncias de que o réu estaria comercializando drogas na praça Barão, visualizou o réu, que ao perceber a presença da viatura policial, mostrou nervosismo, sendo realizada a abordagem. Foi localizada em sua posse uma porção pequena de maconha, além de quantia em dinheiro e um aparelho celular. Foram à residência do réu, onde localizaram, em cima do guarda-roupa do quarto do réu, uma porção grande de maconha, uma porção pequena de crack, uma faca e uma balança aparentando apresentar resquícios de droga, além de saquinhos plásticos, comumente utilizados para embalagem das substâncias entorpecentes.

O réu, na fase inquisitorial e também em Juízo, negou a prática do delito. Disse que a droga apreendida era para uso próprio Alegou que, no dia dos fatos, no período da noite, estava na praça Barão, região central desta cidade, local onde possui uma barraca de comércio de bermudas, quando foi abordado por policiais militares, que localizaram em sua posse uma pequena porção de maconha, além de dinheiro e um aparelho celular. Afirmou que o dinheiro é proveniente de seu trabalho como vendedor de bermudas, e a porção de maconha era para seu próprio consumo, por ser usuário da droga. Disse, ainda, que confessou aos policiais que ele tinha mais droga em sua residência, razão pela qual foram até o imóvel e localizaram uma porção de aproximadamente cem gramas de maconha, que foi comprado para seu próprio uso, já que adquiriu uma porção maior para não precisar ir diariamente em biqueiras para comprar o entorpecente. Por fim, disse que a balança era de sua propriedade, contudo, negou que a faca, os saquinhos e a porção de crack lhe pertenciam.

A negativa do réu não tem lastro de credibilidade, ante a conjugação dos depoimentos dos policiais, com a quantidade de droga, a balança de precisão, a faca com resquícios de droga, os plásticos para embalagem das drogas, o celular e o dinheiro apreendidos, que demonstram a prática do tráfico de drogas e perfazem um conjunto probatório robusto o suficiente para uma condenação criminal, de modo que não cabe a desclassificação do delito para porte de entorpecentes para uso próprio Ademais, não há prova da origem lícita do dinheiro apreendido no local. O réu disse que era proveniente de seu trabalho com venda de bermudas, entretanto, não há prova da alegação.

Por fim, não há motivos para não se atribuir credibilidade aos depoimentos dos agentes públicos ouvidos nos autos, haja vista que eles são coerentes e harmônicos entre si, bem como porque não se demonstrou que eles poderiam ter qualquer motivo para imputar falsamente a conduta criminosa ao acusado.

Por todo o exposto, a condenação do réu é medida de rigor.

Passo à dosimetria da pena.

O artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, prevê pena privativa de liberdade de 05 a 15 anos de reclusão e pagamento de 500 a 1.500 dias-multa.

Primeira fase: considerando as circunstâncias do artigo 42 da Lei nº 11.343/2006 e do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, no valor mínimo legal.

Segunda fase: Inexistem atenuantes ou agravantes.

Terceira fase: sendo o réu primário e não integrando organização criminosa, diminuo a pena em 1/6 nos moldes do artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06, fixando-a em 04 anos e 02 meses de reclusão e ao pagamento de 416 dias-multa, no mínimo legal.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva, a fim de condenar ANDRIGO EDUARDO DOS SANTOS ANDRADA, qualificado nos autos, como incurso no art. 33, caput e §4º, da Lei 11.343/06, ao cumprimento de 4 anos e 2 meses de reclusão e ao pagamento de 416 dias-multa, no valor mínimo legal. Condeno o réu ao pagamento das custas processuais, no valor de 100 (cem) UFESP's, ante o disposto no artigo 4º, parágrafo 9º, alínea "a", da Lei Estadual nº 11.608/03, ressalvando-se, no entanto, o preceituado no artigo 99 da Lei nº 13.105/15.

A pena será cumprida inicialmente em regime fechado, considerando a natureza do delito. O crime de tráfico tem efeitos sociais dantescos, fomentando a prática de quase todos os demais delitos. Tudo isso afasta a possibilidade de outro regime que não o fechado.

É inviável a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito ou a concessão da suspensão condicional da pena, nos termos do art. 44 da Lei 11.343/2006.

Tendo em vista que o réu permaneceu em liberdade durante a instrução, permito o apelo em liberdade.

Oportunamente, oficiem-se o Instituto de Identificação e Registro Geral (IIRGD) e ao TRE, para fins do disposto no art. 15, III da Constituição Federal.

Decreto o perdimento do celular do réu (fls. 10, item 1) em favor da União, nos termos do artigo 63 da Lei nº 11.343/06.

Em relação ao numerário (fls. 10, item 4), o réu não apresentou prova da origem lícita do dinheiro e os depoimentos dos policiais demonstram que era proveniente do tráfico, já que foi localizado juntamente com a droga, razão pela qual determino a destinação direta ao FUNAD, nos termos do artigo 63 da Lei nº 11.343/06.

Providencie-se o necessário.

Providencie-se a incineração das substâncias entorpecentes apreendidas (artigo 32 e respectivos parágrafos da Lei nº 11.343/06), resguardada quantia para eventual contraprova. Oficie-se, expedindo-se o necessário.

P. I.

Franca, 30/09/2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA